

1500174-36.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... revelou mensagens que comprovam o tráfico de drogas - cf. fl. 22/26. O laudo pericial do aparelho será juntado posteriormente.

Assim, diante da quantidade e a natureza das drogas apreendidas, as investigações preliminares apontando o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, somadas às circunstâncias da prisão, os valores apreendidos e as mensagens encontradas no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500174-36.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 04 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500174-36.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELTON ANTONIO NEVES e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de HELTON ANTONIO NEVES e HEULLER ANTONIO NEVES por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 10h00, na Rua Lucindo Silva Santos, nº 351, Jardim Jaçanã, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, HELTON ANTONIO NEVES, qualificado às fls. 07 e 18/19, e HEULLER ANTONIO NEVES, qualificado a fl.12 e148, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito para posterior entrega a consumo de terceiros, 03 (três) porções de cocaína, com peso líquido de 68,2 gramas (peso bruto 71,9 g), e 01 (uma) porção de "maconha" - TETRAHIDROCANNABINOL (THC), com peso líquido de 48,7 gramas (peso bruto 56,4 g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 14 e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 27/29 e 149/153-, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que os denunciados resolveram praticar o crime de tráfico de drogas

nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas por eles de fornecedor não identificado, mantidas em poder deles, e, após, eram comercializadas ao consumo de terceiros.

Sucedeu que, o Setor de Investigações da DISE de Tupã apurou que os irmãos Helton Antônio Neves e Heuller Antônio Neves, ora denunciados, estavam praticando tráfico de drogas. Por este motivo, foi formulado pedido de busca e apreensão, que foi deferido por este Juízo (processo nº 1500672- 94.2022.8.26.0637- fls. 12/13).

Segue que, em cumprimento ao referido mandado, os policiais civis se deslocaram até a residência dos denunciados, encontrando apenas

HELTON no local, que foi cientificado sobre as buscas em seu domicílio.

Na sequência, em busca minuciosa no imóvel, os policiais encontraram no quarto de HELTON uma porção à granel de cocaína, grande, envolta em saco plástico sobre o guarda-roupa, uma outra (da mesma droga) sobre a cômoda, bem como outra porção menor da mesma substância, na sua carteira. Ainda, em meio às roupas, foi localizada a quantia de R\$ 30,00 e o seu aparelho celular.

Em continuidade, no quarto de HEULLER logrou-se localizar um tablete de maconha. As drogas, o aparelho telefônico, e a quantia em dinheiro foram apreendidos (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 14).

As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratavam de COCAÍNA e maconha - TETRAHIDROCANNABINOL (THC) - (fls. 27/29 e 149/153).

Em análise preliminar do conteúdo existente no aparelho celular apreendido, em poder de Helton Antônio Neves, revelou mensagens que comprovam o tráfico de drogas - cf. fl. 22/26. O laudo pericial do aparelho será juntado posteriormente.

Assim, diante da quantidade e a natureza das drogas apreendidas, as investigações preliminares apontando o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, somadas às circunstâncias da prisão, os valores apreendidos e as mensagens encontradas no aparelho celular, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros".

O réu HELTON foi preso em flagrante (fl. 01), sendo convertida em preventiva (fls. 122/24). Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva do réu HEULLER.

A denúncia foi recebida em 05/07/2022, fls.1682.

Devidamente citado, os réus apresentaram resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Foi concedida ordem em HC determinado a soltura do réu HELTON (fls. 1656/1663).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição de Heuller.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva de HELTON resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo. Contudo, com relação ao réu HEULLER, há dúvidas sobre a autoria.

A testemunha José Cicero de Melo Junior, investigador policial, em seu depoimento judicial, relatou que receberam informações de que os réus estavam praticando tráfico de drogas. Heuller já tinha sido preso na mesma residência por tráfico de drogas. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, Helder estava saindo do banheiro do quarto. Durante as buscas encontraram em cima do guarda roupa drogas, na cômoda também tinha um pouco. No quarto do Heuller foi encontrada mais uma porção de maconha. Não se recorda acerca do celular. Não tinham informação de que Heuller não morava na casa. Era um tablet de maconha. O último quarto à direita seria de Heuller. Na casa estava uma mulher, mas não lembra o nome. Era namorada de alguém. Essa mulher acompanhou as buscas.

A testemunha Marcelo Massato Hasegawa, investigador policial, em seu depoimento judicial, relatou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dos réus foram encontradas drogas. Não se recorda de detalhes da busca. Lembra que já realizou buscas anteriores na residência envolvendo os dois réus. As drogas foram encontradas em uma cômoda e em um guarda-roupa. Um celular foi encontrado. Um dos réus estava na casa, mas não se recorda qual deles.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Eduarda Gabriely Soares de Matos, em seu depoimento judicial, relatou que estava na casa durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Mandaram a depoente ir para a sala. Encontraram droga no quarto do Helton e uma porção de droga em um quarto do fundo, que era utilizado para estender roupa. O Heuller não estava na casa. Este estava na casa da sua esposa, Gisela. No quarto do fundo não dormia ninguém. Os réus não se davam bem. Heuller também reside na casa.

A informante Daniela Aleixo Gonçalves, em seu depoimento judicial, relatou que é amiga do Helton. Não sabe nada sobre os fatos. Relatou que os réus não se dão bem. Interrogado judicialmente, o réu HEULLER ANTONIO NEVES negou os fatos. Disse que é brigado com seu irmão. Mora com sua esposa, sua sogra e seu cunhado desde outubro de 2021. No dia do cumprimento do mandado estava em Bastos.

Interrogado judicialmente, o réu HELTON ANTONIO NEVES confessou os fatos. Disse que as drogas apreendidas eram para venda. A maconha era sua. Seu irmão não sabia dos fatos. Todas as drogas eram sua. Seu irmão mora na casa da esposa dele. Estava na casa durante o cumprimento do mandado.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram o crime pelo qual foi denunciado.

No caso em tela, o acusado guardava e mantinha em posse 03 (três) porções de cocaína, com peso líquido de 68,2 gramas (preso bruto 71,9), e 01 (uma) porção de "maconha" - TETRAHIDROCANNABINOL 9THC), com peso líquido de 48,7 gramas (peso bruto 56,4), conforme auto de exibição e apreensão de fl.14 e laudo pericial de fls. 27/29 e 149/153.

O Setor de Investigações da DISE de Tupã apurou que os irmãos Helton Antônio Neves e Heuller Antônio Neves estavam praticando tráfico de drogas. Razão pela qual foi deferida busca e apreensão (fls. 12/13).

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foram apreendidas drogas, além do celular contando as mensagens com o envolvimento do tráfico de fls. 22/26.

Em busca no imóvel, os policiais encontraram no quarto de HELTON uma porção à granel de cocaína envolta em saco plástico sobre o guarda-roupa, uma outra (da mesma droga) sobre a cômoda, bem como outra porção menor da mesma substância, na sua carteira. Ainda, em meio às roupas, foi localizada a quantia de R\$ 30,00 e o seu aparelho celular. No quarto dos fundos foi localizado um tablet de maconha. Em análise preliminar do conteúdo existente no aparelho celular apreendido, em poder de Helton Antônio Neves, revelou mensagens que comprovam o tráfico de drogas

(fls. 22/26). Conforme conversa de fl. 24, suposta usuária Klethy entrou em contato com o réu para comprar droga. Ademais, na conversa de fl. 26, suposto usuário Felipe também entrou em contato com o réu para comprar droga.

Ademais, o réu HELTON confessou que as drogas apreendidas seriam vendidas a terceiros.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas (cocaína/maconha) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Com relação ao réu HEULLER, a pretensão deduzida na denúncia é improcedente.

O réu HEULLER não morava mais na residência onde as drogas foram encontradas, tampouco há elementos acerca de sua participação. HEULLER, desde outubro de 2021, estava morando com sua esposa em outra residência.

Ademais, o réu Helton confessou que todas as drogas eram suas e que seu irmão não sabia de nada.

É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

Com efeito, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à absolvição do réu HEULLER, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser indubitoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado HEULLER à conduta delitiva, e laborando a dúvida em favor do acusado, se impõe a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões do E. TJSP:

RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL)- RÉU ABSOLVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da absolvição é medida de rigor. AUMENTO DA PENA-BASE - Prejudicado. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00224060320158260224 SP 0022406-03.2015.8.26.0224, Relator: Paulo Rossi, Data

de Julgamento: 12/05/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR FALTA DE PROVAS - RECONHECIMENTO. A mera suposição de que o acusado tenha vendido drogas para outrem é insuficiente a ensejar sua condenação por tráfico, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, cometido o delito. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00061600520138260481 SP 0006160-05.2013.8.26.0481, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 30/04/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2015)

HELTON era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu HELTON praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 03 (três) porções de cocaína, com peso líquido de 68,2 gramas. Sendo assim, a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 dias de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: O réu confessou o crime, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Diminuo em 1/6 e fixo a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

O consumo intranasal de cocaína produz seus efeitos entre 1 e 2 minutos após o uso, tendo duração de 30 minutos, em média. Tanto o uso endovenoso como o fumado produzem efeitos quase imediatos, porém estes se dissipam mais rapidamente (até 10 minutos), muitas vezes obrigando o indivíduo a voltar a utilizar a droga após 5 minutos. A euforia se transforma rapidamente em depressão e irritabilidade, aumentando a necessidade de usar novamente. As consequências médicas do consumo vão desde um ligeiro sangramento nasal após um uso isolado, até comprometimentos irreversíveis e morte. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga.

No caso não há que se falar em bis in idem, pois na primeira fase foi levada em consideração a natureza e a quantidade de droga apreendida, sendo que na terceira fase leva-se em consideração a lesividade que a droga causa à sociedade e à integridade física dos usuários.

Neste sentido: TJ-SP - APR: 00747173720178260050 SP 0074717-37.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 03/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020; 00010771420168260542 SP 0001077-14.2016.8.26.0542, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018; APL:

00001088320178260632 SP 0000108-83.2017.8.26.0632, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019.

Assim, considerando a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas, em razão do alto poder destrutivo e viciante da substância apreendida (cocaína), reduzo a pena em 1/6.

Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 417 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR HELTON ANTONIO NEVES como incurso nas sanções do art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06 às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 417 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ABSOLVER HEULLER ANTONIO ALVES do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Deixo de decretar a prisão preventiva do réu HELTON.